

要求对方赔偿损失。个别情况下，买房人还可以请求法院判令卖方承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。

在现实生活中，很多购买人以影响视野、采光等原因主张解除购房合同，确实会影响居住的舒适度，可能存在“如果签订合同之前知道会有这些影响，购房人也就不会签订合同购买房屋”的想法，但从签订合同的根本目的、约束合同双方的稳定性等角度考虑，不影响双方签订合同居住使用房屋的根本目的的实现，没有达到根本违约的情况，也就无法达到法定解除合同的条件，但如

果存在违约行为，可以主张违约责任。因单方解除合同需要具备严格的法定条件并要遵循一定的程序，不当行使合同解除权买房人可能构成违约。

编写人：北京市密云区人民法院 黄杰

30

买受人死亡是否导致房屋买卖合同终止

—— 孙甲、孙乙诉某房地产公司房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终10004号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):孙甲、孙乙

被告(反诉原告、上诉人):某房地产公司

【基本案情】

陈某与孙甲系夫妻关系，婚生一女孙乙。2021年9月30日，陈某与某房地产公司签订了《北京市商品房买卖合同》，约定陈某购买某房地产公司位于大兴区某街道1002号房屋(以下简称1002号房屋)，签订合同当日支付房价款4544635元，采用银行按揭贷款方式支付尾款300万元。贷款办理过程中，陈某于2022年3月30日突然去世。孙甲、孙乙处理完后事，找到某房地

产公司 售楼人员，提出因买受人去世无法继续履行房屋买卖合同，要求与公司有关负 责人当面协商解决后续事宜未果。

孙甲、孙乙表示孙甲已退休，退休金每月仅有8000元，孙乙月工资仅有2

万余元，无法办理贷款，也无力支付尾款，因陈某去世构成不可抗力，不履行 合同不构成违约，要求解除合同。

孙甲、孙乙另提出如下诉讼请求：(1)解除陈某与某房地产公司签署的《北京市商品房买卖合同》。(2)判决某房地产公司退还购房款4544635元及利息，利息从2022年4月1日按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场 报价利率标准支付至付清之日。某房地产公司对孙甲、孙乙上述主张均不同意， 提起反诉，要求：(1)确认与陈某签订的《北京市商品房买卖合同》于2023 年4月7日解除。(2)判令孙甲、孙乙协助某房地产公司办理撤销《北京市商 品房买卖合同》网签手续。(3)判令孙甲、孙乙支付违约金1508927元。

【案件焦点】

孙甲、孙乙是否应支付违约金。

【法院裁判要旨】

北京市大兴区人民法院经审理认为：陈某与某房地产公司签订的《北京市商品房买卖合同》系双方的真实意思表示，不具备法律规定的无效情形，属合法有效。双方均应按照前述合同行使权利、履行义务。根据前述合同及附件的相关约定，陈某应于合同签署后30日内支付全部购房款，即应在2021年10月30日前支付全部购房款。陈某未向某房地产公司支付购房款，其行为已构成违约。孙甲、孙乙作为陈某的法定继承人，在其去世后应继续履行前述合同义务。孙甲、孙乙主张因陈某死亡导致涉案合同终止而解除，缺乏法律依据，不予采信，对其要求解除《北京市商品房买卖合同》的诉讼请求，不予支持。陈某生前未及时支付购房款的行为，已构成违约；在陈某去世后，孙甲、孙乙仍未能支付购房款，且不同意继续履行；故某房地产公司要求解除涉案合同并要求孙甲、孙乙协助办理撤销涉案合同网签手续的反诉请求，符合合同约定，予以支持，解除日期为2023年4月7日。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经

履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。孙甲、孙乙要求退还购房款，某房地产公司同

意退还，故本院不持异议。孙甲、孙乙要求支付购房款利息的诉讼请求，缺乏依据，本院不予支持。某房地产公司要求支付违约金的反诉请求，符合合同约定，本院予以支持；孙甲、孙乙主张违约金数额过高，要求调整，根据本案的具体情况酌定违约金数额为40万元。

北京市大兴区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百一十九条、第五百六十三条、第五百六十五条、第五百六十六条、第五百八十五条之规定，判决如下：

一、确认陈某与某房地产公司签订的《北京市商品房买卖合同》于2023年4月7日解除；

二、于本判决生效后十日内，孙甲、孙乙协助某房地产公司办理解除位于北京市大兴区某街道1002号房屋《北京市商品房买卖合同》的联机备案手续；